



TEMA 012 – Resumen Express

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS. LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y SU CONTROL. EL CONTROL INTERNO: LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. EL CONTROL EXTERNO: EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y LAS CORTES GENERALES.

Fecha de actualización: 16/02/2026



1.CONTEXTO NORMATIVO

1.1 Resumen Contexto normativo

NORMA	OBSERVACIONES
Constitución Española de 1978	• art. 31.1 Y 31.2 - Ciclo presupuestario • art. 75 – Ordenación de pagos • art. 134 – Regula Presupuestos Generales del Estado (PGE) • art. 135 – Modificación del artículo para la racionalización del gasto en base a la UE. • art. 136 – Tribunal de Cuentas • art. 157 y 158– Definición y ámbito de aplicación del control financiero
Ley 47/2003 , de 26 de noviembre.	• Ley General Presupuestaria (LGP) □ Sólo regula al Sector Público Estatal (ni a CCAA ni a EELL)
Ley Orgánica 2/2012 , de 27 de abril.	• De estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera (LOEPSF) □ Aplica a todo el Sector Público.
Ley de Presupuestos Generales del Estado	• Elaboración anual para aprobación de presupuestos anuales.
Orden ministerial de elaboración de PGE	• La última orden para elaboración de presupuestos es: Orden HAC/641/2024, de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

1.2 Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (LOEPSF)

- La [Ley Orgánica 2/2012](#) □ desarrolla las previsiones del artículo 135 CE.
- **Ámbito:** Administraciones Públicas y entidades públicas.
- **3 objetivos:** **Garantizar la sostenibilidad financiera** de todas las AAPP, **Fortalecer la confianza** en la estabilidad de la economía española y **Reforzar el compromiso de España con la UE** en materia de estabilidad presupuestaria.
- Establece **límites de déficit y deuda** y los instrumentos para hacer efectiva la responsabilidad.
- **Principios generales:** Estabilidad presupuestaria, Sostenibilidad financiera, Plurianualidad, Transparencia, Eficiencia, Responsabilidad, y Lealtad institucional.

1.3 Ley 47/2003 General Presupuestaria (LGP)

La [Ley 47/2003, General Presupuestaria \(LGP\)](#), se basa en el artículo 134.2 de la CE.

Ley 47/2003 - Artículo 32, "Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) constituyen la expresión **cifrada, conjunta y sistemática** de los **derechos y obligaciones** a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal."

1.3.1 Composición

- Presupuesto del **Sector Público Administrativo**.
- Los presupuestos de **operaciones corrientes y los de operaciones de capital y financieras** de las



entidades del SP empresarial y del SP fundacional.

- Los presupuestos de los fondos (sin personalidad jurídica con dotación mayoritariamente del PGE)



1.3.2 Ámbito subjetivo (a quien aplica la ley)

La LGP aplica al **sector público estatal (SPE)**:

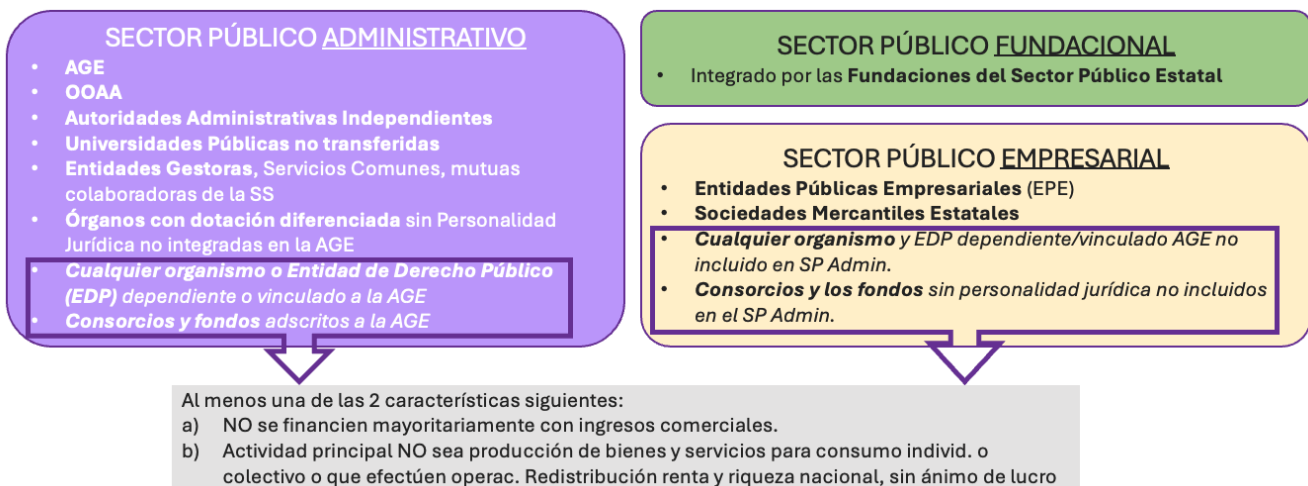
- a) La **Administración General del Estado (AGE)**.
- b) El **Sector Público Institucional Estatal (SPIE)**

1. **Integran el SPIE** las siguientes entidades:

- a) **Organismos públicos vinculados o dependientes** de la AGE: OOA, EPE y Agencias estatales.
- b) **Autoridades administrativas independientes.**
- c) **Sociedades mercantiles estatales.**
- d) **Consortios** adscritos a la Administración General del Estado.
- e) **Fundaciones** del sector público adscritas a la Administración General del Estado.
- f) **Fondos** sin personalidad jurídica.
- g) **Universidades públicas no transferidas.**
- h) EEGG, SSCC y mutuas colaboradoras con la SS.
- i) Cualquier organismo y entidad de derecho público vinculados o **dependientes de la AGE** (Cajón de sastre)

2. **Órganos con dotación diferenciada en los PGE**, sin personalidad jurídica, no integrados en la AGE y forman parte SPE.

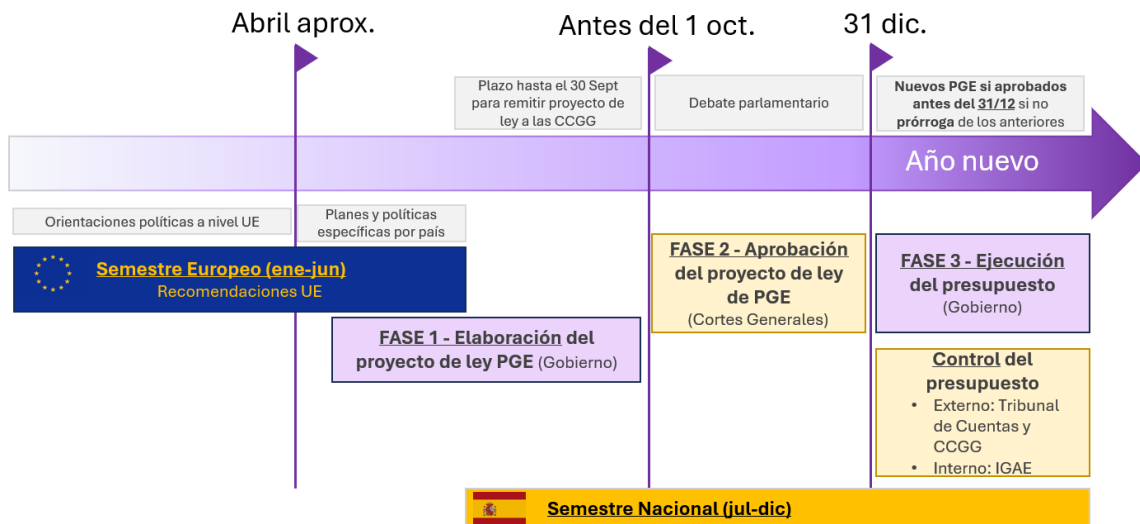
A su vez, el art. 3 de la LGP **divide el Sector Público Estatal (SPE)** en 3 subsectores:



Importante: La LGP no es aplicable a las **cortes generales** / autonomía presupuestaria.



2. FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO



2.1 Semestre Europeo (enero a junio)

- Objetivo: **garantizar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.**
- Pasos:
 - Los EEMM reciben **asesoramiento a escala de la UE** («orientación»)
 - Los EEMM presentan sus **planes de actuación** («Plan fiscal estructural a medio plazo») para su evaluación a escala de la UE.
 - La UE realiza recomendaciones por separado a los EEMM («**recomendaciones específicas por país**») para sus políticas nacionales en materia presupuestaria y de reformas.

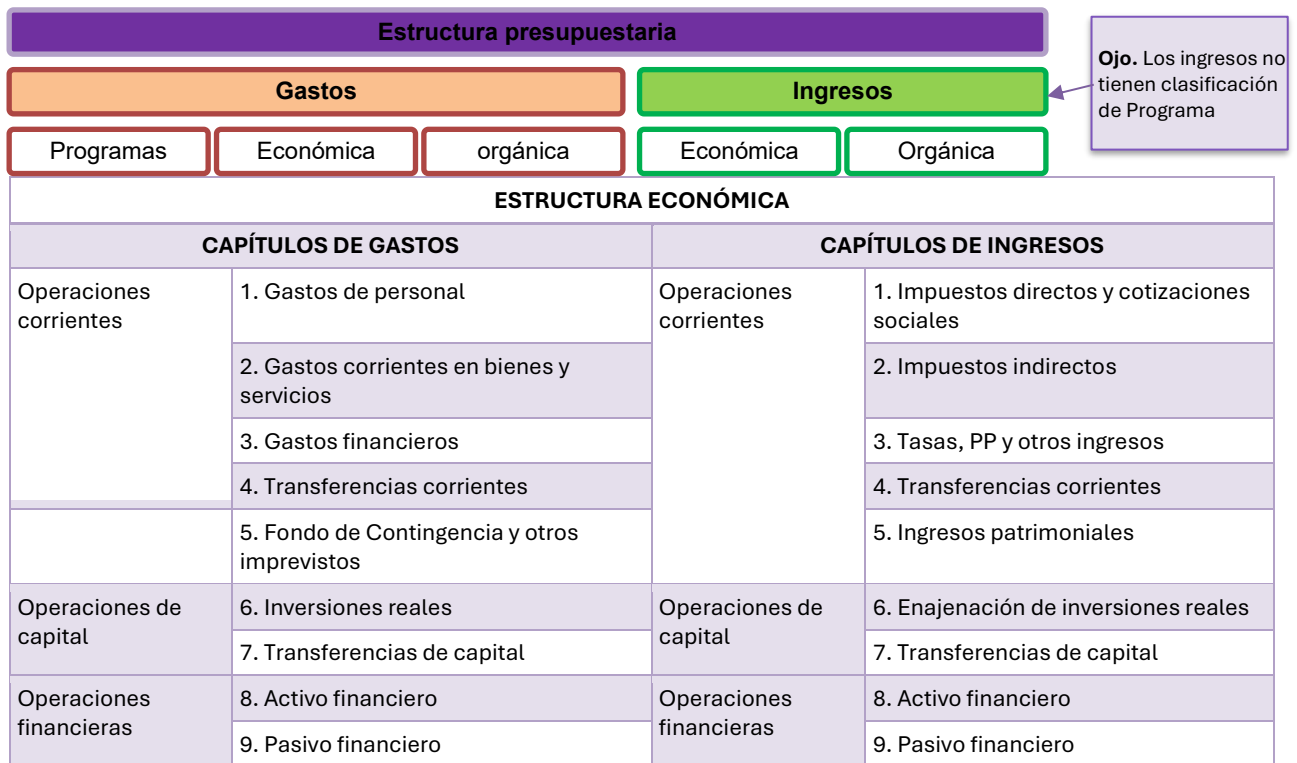
2.2 Semestre Nacional (julio a diciembre)

Fase de **elaboración de presupuesto**, en la cual se elabora el anteproyecto de Ley de los PGE, y **su aprobación**.

- **Proceso de elaboración:**
 - El Ministro de Hacienda (MH) indica las directrices de gasto, los ministerios remiten sus propuestas al MH y éste eleva al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de PGE.
- **Proceso de aprobación (mediante ley):**
 - El Consejo de Ministros remite a las Cortes Generales el proyecto de ley de PGE antes del **1 oct.**
 - **Preferencia en la tramitación y aprobación antes** (primero Congreso y luego Senado) del **31 dic.**, si no prorrogados.

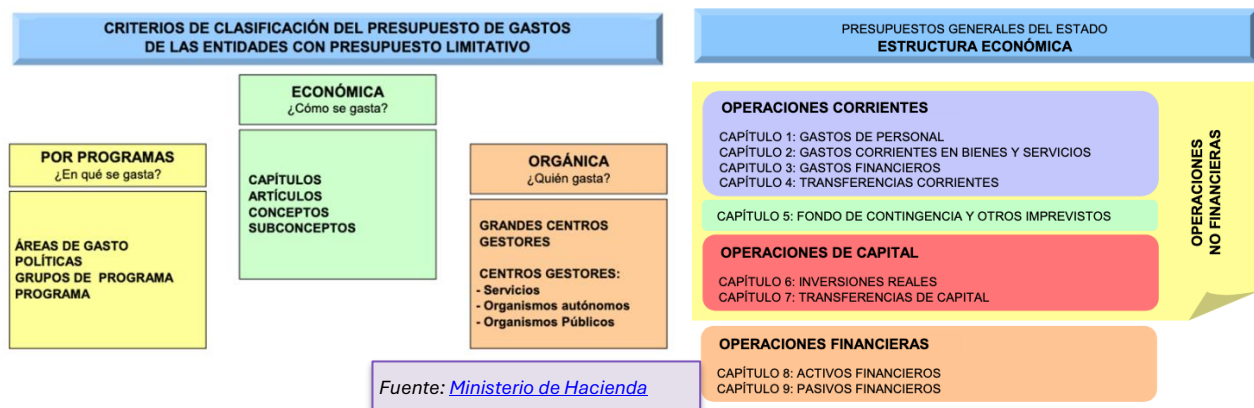


3. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO



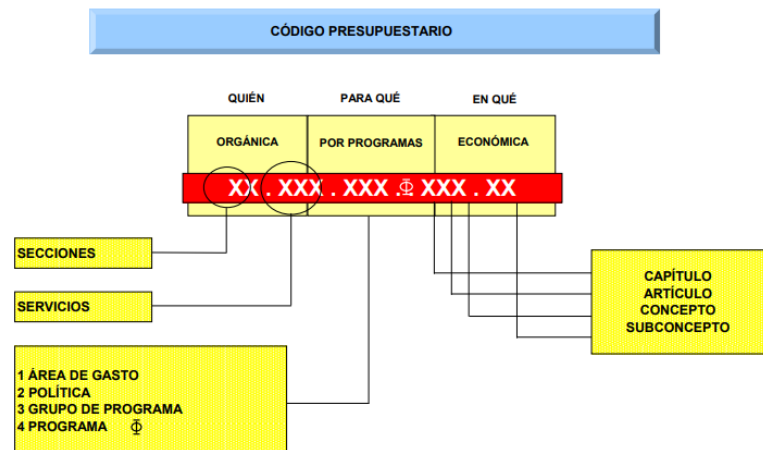
3.1 Estructura de presupuestos: Gastos

- **Orgánica, Programas y Económica** (ver imagen)
- **Ámbito TIC: Capítulo 1** (Gastos en recursos humanos orientados a las TIC), **Capítulo 2** (Gastos corrientes dedicados, por ejemplo, a la compra de cartuchos de impresoras) y el **Capítulo 6** (Gastos de desarrollo de aplicaciones que puedan suponer una inversión para la Admon.).





3.1.1 Codificación presupuestaria



4. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

4.1 Limitaciones básicas al gasto

- 1) **Temporal** ☐ Coincidirá con el **año natural**. – Obligaciones económicas hasta el 31/12
- 2) **Cuantitativa** ☐ establecen el **límite máximo de gasto**.
- 3) **Cualitativa**: los gastos sólo se pueden emplear en las **finalidades autorizadas**.

4.2 Tipos de modificaciones presupuestarias

- a) **Transferencias de crédito** ☐ trasposos de dotaciones entre créditos.
 - No se puede:
 - De operaciones financieras al resto de créditos.
 - De operaciones de capital a operaciones corrientes.
 - Entre distintas secciones.
 - Minorar créditos extraordinarios, suplementarios o ampliados en el ejercicio (excepto deuda)
- b) **Generaciones de créditos** ☐ incremento de un crédito por ingresos no previstos.
- c) **Ampliaciones** ☐ Se amplía (el que previamente identificado como ampliable) del fondo de contingencia o de otros créditos del presupuesto.
- d) **Créditos extraordinarios y suplementos de crédito** ☐ Residual y urgente. Según cual aprueba CCGG o Consejo de Ministros.
- e) **Incorporaciones de créditos** ☐ créditos del ejercicio anterior no aplicados en el mismo se incorporan al ejercicio posterior (a cuenta del fondo de contingencia).

4.3 Tipos de modificación según limitación

1. **Modificación cuantitativa**: Crédito extraordinario, Suplemento de Crédito, Ampliación de Crédito, Generación de Crédito.
2. **Modificación cualitativa**: Transferencia de Crédito.
3. **Modificación temporal**: Incorporaciones de Crédito.
4. **Financiación de otras modificaciones**: Baja por anulación.



5. EJECUCIÓN DEL GASTO Y SU CONTROL

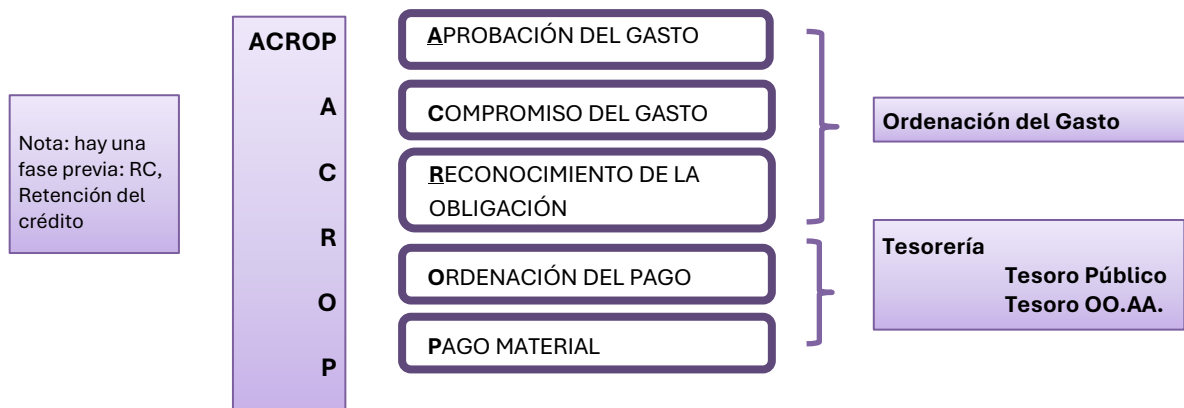
5.1 Competencias en la ejecución del gasto

Con carácter general **corresponde a:**

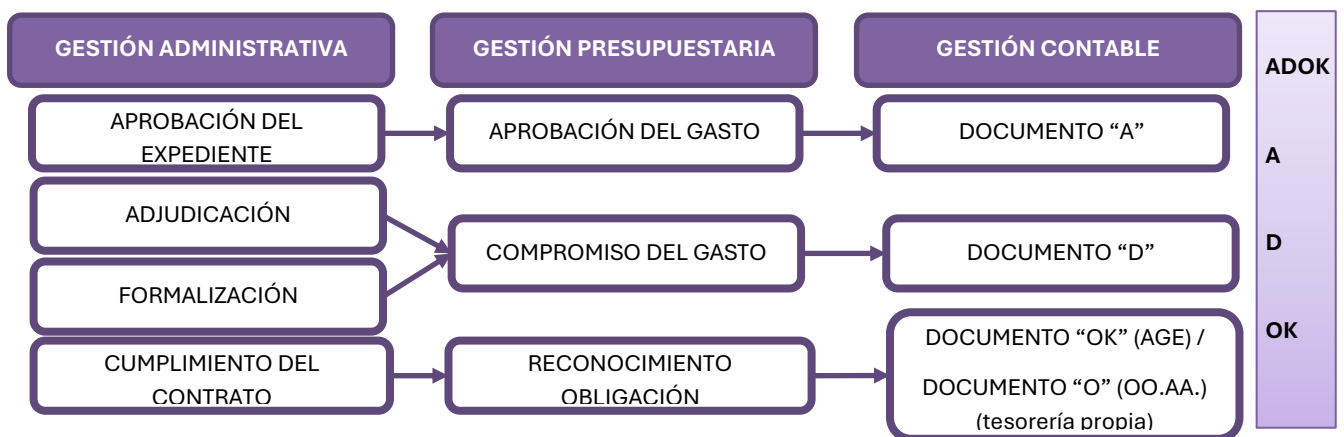
- **Los ministros y a los titulares de los demás órganos del Estado** con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado
- Los **presidentes o directores de los OOA del Estado.**
- Los **directores de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social,**

Cuando el **importe del gasto sea superior a 12 millones de euros** □ Siempre será necesaria **autorización del Consejo de Ministros**

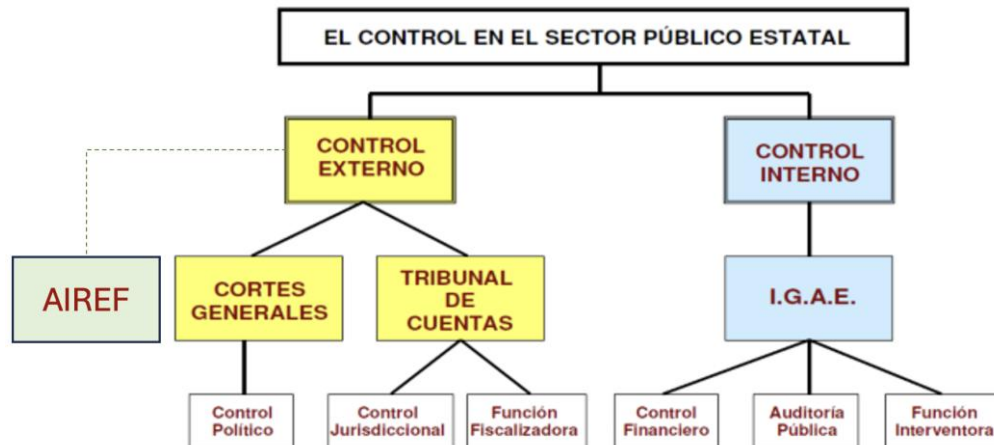
5.2 Procedimiento de ejecución del gasto



Relación entre las **fases Administrativas** (contratos) y la **gestión presupuestaria**:



6. ÓRGANOS DE CONTROL



6.1 Control Externo – Tribunal de Cuentas, CCGG y AIREF

2 modalidades

- Un **control financiero técnico**: Tribunal de Cuentas.
 - Supremo órgano fiscalizador.
 - Función fiscalizadora y jurisdiccional.
 - Remite informe anual a CCGG.
- Un **control político**: Cortes Generales.

Adicional: AIREF □ garantizar el cumplimiento efectivo por las AAPP del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 CE .

6.2 Control interno – IGAE

- **Ámbito**: Control de la legalidad normativa, control contable, control de buena gestión financiera, control presupuestario.
- **Dos funciones**: Control financiero y Control de la legalidad.

Aplicativo de la IGAE:
Sorolla 2.

